令和６年（〇）第〇〇〇〇〇号　損害賠償請求事件

原告　〇〇〇〇

被告　ＥＮＥＯＳ株式会社

原告第４準備書面

令和６年〇月〇日

東京地方裁判所民事部民事第〇〇部　御中

原告　〇〇〇〇

目次

第１　はじめに　2

第２　原告の主張　3

１　被告が定めた規程及び方針に基づく被告の義務　3

⑴　コーポレートガバナンス基本方針と被告の義務について　3

⑵　内部統制基本方針と被告の義務について　3

⑶　行動基準と被告の義務について　4

⑷　本件規程３．６⑴と通報者に対する被告の債務について　5

⑸　本件規程３．５と通報者に対する被告の債務について　5

⑹　行動基準に基づく本件規程違反の判断について　6

２　通報に係る情報に対する被告の対応　7

⑴　被告において契約内容に基づかない経費支払が存在した　7

⑵　契約内容に基づかない経費支払に対する対応　7

⑶　対応Ａは、「精算」よりも「返金」ほうが適切な表現であること　8

⑷　対応Ｂは、その正当性が疑問視される点が存在したこと　9

⑸　被告が契約内容に基づかない経費支払の存在を把握したこと　10

⑹　被告のいう「結論づけられたもの」は、正当とはいえないこと　12

３　本件内部通報制度の活動における被告の違反　13
⑴　本件規程３．６⑴イ又はウに定める通知事項を通知しなかったこと　13
⑵　本件規程３．６⑴アに定める通知事項の内容が不正であること　15
⑶　是正措置及び再発防止策等を通知する内容が不正であること　16
⑷　実行すべき是正措置及び再発防止策等を実行していないこと　17
４　業務プロセスを適正化するための手段であるはずの本件内部通報制度　18
⑴　被告においては、業務上のトラブルが表面化した際、特定の個人に対して根拠のない批判を行い、処分を下すことが可能な状況　18
⑵　被告においては、本件内部通報制度の利用が業務プロセスを適正化するための信頼できる手段であると認識されている状況　19
５　被告の違反と原告の損害　20
⑴　被告の行為　20
⑵　被告の違反　21
⑶　原告の損害　21
６　まとめ　22
【別紙】　23

第１　はじめに

本書に用いる用語の意味は、本書に別段の定義のない限り、被告のコンプライアンスホットライン規程（乙１、本件規程）、令和６年８月９日付の原告第３準備書面までの原告の主張書面及び同年８月９日付の被告準備書面（４）までの被告の主張書面に定義するところによる。また、引用文の一部で「« 豪州子会社 »」のように示している表記は、固有名詞を伏せたものであることを意味する。

原告第３準備書面までの原告の主張書面に記載している「甲２７」を証拠として提出していない理由は、被告が原告に対し、被告の社内文書を証拠として提出する行為が懲戒処分に該当する可能性があると通知したためである。

第２　原告の主張

１　被告が定めた規程及び方針に基づく被告の義務

法人たる被告が、被告等全体に適用されるべき規程類に基づいてステークホルダーに対して負う義務について述べる。なお、ステークホルダーには被告の従業員も含まれる。

⑴　コーポレートガバナンス基本方針と被告の義務について

ア　被告等は、「ＥＮＥＯＳグループのコーポレートガバナンスに関する基本方針」（甲２９、以下「コーポレートガバナンス基本方針 」という。）を制定している。なお、コーポレートガバナンス基本方針の別紙１は「ＥＮＥＯＳグループ行動基準」（甲２、行動基準）であり、別紙３は「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」（甲２８、以下「内部統制基本方針」という。）である。これらは、ステークホルダーに対するコミットメントとして、被告等の企業公式ホームページのガバナンス体制のページで公表している。（注[1]）

イ　上記アのホームページに記載されているとおり、コーポレートガバナンス基本方針は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」を踏まえて、被告等のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方およびその構築・運営に関する事項を体系的かつ網羅的に定めたものである。

ウ　コーポレートガバナンス基本方針第１章の１ ⑶ 及び同３に定めるとおり（甲２９）、被告がコーポレートガバナンス基本方針に基づいて実行することは、ステークホルダーに対する被告の義務である。なお、上記アのとおり、コーポレートガバナンス基本方針には、内部統制基本方針及び行動基準が含まれる。

⑵　内部統制基本方針と被告の義務について

ア　内部統制基本方針第５項は、被告等が、行動基準の浸透・徹底を図ること、及び被告等全体に適用されるべき規程類の被告等における共有および遵

---

[1] 被告等の企業公式ホームページのガバナンス体制のページ
https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/governance/system.html

守の徹底を図ることを定めている。（甲２８）

イ　したがって、被告等全体に適用されるべき規程類の遵守の徹底を図ることは、被告の義務である。なお、上記の規程類には、行動基準及び本件規程が含まれる。

ウ　これに対し、被告は、「仮に被告が何者かに対して原告の主張するような義務を負っているとしても、少なくとも被告がその従業員（原告を含む。）に対して負っている義務ではない。（注[2]）」と主張している。

エ　しかし、上記⑴ウで述べたとおり、被告が、内部統制基本方針に基づいて実行することは、ステークホルダーに対する被告の義務である。

⑶　行動基準と被告の義務について

ア　被告は、行動基準について、「被告を含むＥＮＥＯＳグループの役員及び従業員の義務を定めているのであって、法人たる「被告」の「義務」を定めているのではない。（注[3]）」と主張している。

イ　しかし、上記⑴ウで述べたとおり、被告が、行動基準に基づいて実行することは、ステークホルダーに対する法人たる「被告」の「義務」である。

ウ　さらに、コーポレートガバナンス基本方針第２章の２は、「当社は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨に賛同し、当社がコーポレートガバナンスを構築・運営する上で有効と考えることから、全ての原則に応諾することを基本方針とし、ＥＮＥＯＳグループとしてこれを実践する。」と定めており、コーポレートガバナンス・コード【原則２－２．会社の行動準則の策定・実践】は、「上場会社は、ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社としての価値観を示しその構成員が従うべき行動準則を定め、<u>実践すべきである</u>。」と定めている。（甲２９）

エ　上記ウにおける「<u>実践すべきである</u>」という文言は、法人たる「会社」が行動準則を実行することを指すと解される。

---

[2]　被告準備書面（４）第２の１⑴エ

[3]　被告準備書面（３）第２の４⑴ア

オ　以上のとおり、行動基準を遵守し、これを実践することは、被告の役員及び従業員だけでなく、法人たる「被告」の「義務」でもある。

⑷　本件規程３．６⑴と通報者に対する被告の債務について

ア　被告は、本件規程３．６⑴に基づいて、通報者に対して本件規程３．６⑴に定める通知事項の通知を行う債務がある。

イ　これに対し、被告は、「本件規程３．６⑴は、調査終了時の「法務部長」の職務を定めているのであって、法人たる「被告」の「義務」を定めているのではない。（注[4]）」と主張している。

ウ　しかし、本件規程は、法人たる「被告」全体としての義務や責任を果たすために規定されたものである。本件規程全体が被告の内部統制の一環であるため、仮に法務部長の職務として規定されている内容であったとしても、最終的には、法人たる「被告」全体の義務や責任であると解される。

エ　さらに、本件規程３．６⑴は、具体的に通知事項を定め、それを通報者に対して通知することを明確に規定している。（乙１）

オ　以上のとおり、被告が自ら一定の場合に一定の行為を具体的に行うことを定めて公表した以上、被告は、要件に該当する者に対して、本件規程３．６⑴に定めた通知を行う債務がある。

⑸　本件規程３．５と通報者に対する被告の債務について

ア　本件規程３．５は、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実（不正行為等）が確認された場合に、是正措置及び再発防止策等を実行することを定めている。（乙１）

イ　確かに、通報の内容が特定の個人による横領などの不正行為等の場合、本件規程３．５に定める是正措置及び再発防止策等の実行は、必ずしも従業員に対する債務に該当しない可能性がある。

ウ　ただし、通報者が従業員であり、通報情報に応じて対応したことにより発見された法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実（不正行為

---

[4]　被告準備書面（３）第２の１⑶エ及び第２の４⑴ア

等）が、その通報者の業務遂行に影響する場合、是正措置及び再発防止策等の実行は、その通報者に対する債務である。

エ　行動基準第１２項⑶に「私たちは、相互の対話および円滑な意思疎通を通じて、働きやすい職場環境を確保・維持するよう努めます。」と定めており、行動基準は、すべての社内規程類の前提であるから、本件規程の前提でもある。

オ　法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実（不正行為等）が、従業員の業務遂行に影響する場合、是正措置及び再発防止策等の実行がされないことは、従業員の業務遂行に支障をきたす可能性がある。その結果、従業員の業務遂行においてミスやトラブルが発生するリスクが高まり、職場における人間関係など、職場環境の悪化につながるおそれがある。

カ　以上のとおり、行動基準第１２項⑶が本件規程３．５の前提であることから、通報者が従業員であり、通報情報に応じて対応したことにより発見された法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実（不正行為等）が、その通報者の業務遂行に影響する場合、是正措置及び再発防止策等の実行は、その通報者に対する債務である。

⑹　行動基準に基づく本件規程違反の判断について

ア　まず、行動基準は、被告のすべての社内規程類の前提として位置づけられているため、本件規程も行動基準を前提としている。（甲２の１）

イ　行動基準第１１項⑶は、「私たちは、業務上必要なすべての記録および報告を、事実に基づき、正確に、遺漏なく、かつ適時に作成します。」と定めている。（甲２の１）

ウ　したがって、本件規程３．６⑴に定める通知事項が「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成された情報でない場合、本件規程３．６⑴及び本件規程の前提である行動基準第１１項⑶に違反していることになる。

エ　行動基準第１４項⑶は、「私たちは、この行動基準に違反する事態が発生した場合、その原因を徹底して究明するとともに、効果的な再発防止策を定

め、これを遂行します。」と定めている。（甲２の１）

オ　したがって、本件規程３．５に定める是正措置及び再発防止策等の実行において、原因を徹底して究明していない場合、又は効果的な再発防止策でない場合、本件規程３．５及び本件規程の前提である行動基準第１４項⑶に違反していることになる。

２　通報に係る情報に対する被告の対応

これまでの主張と証拠に基づいて、【別紙】のアからチまでに整理した事実をもとに、通報に係る情報に対する被告の対応について述べる。

⑴　被告において契約内容に基づかない経費支払が存在した

ア　原告の支払手続による本件豪州企業に対するＧＳＴの支払は、以下①から③である。（本件支払手続については、【別紙】ウ）

①　平成２７年４月の支払手続によるＧＳＴの支払

②　平成２７年１１月の支払手続によるＧＳＴの支払（本件支払手続）

③　平成２９年１月から４月の支払手続によるＧＳＴの支払

イ　平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までの被告と本件豪州企業との取引に関しては、被告と本件豪州企業との契約において、ＧＳＴ等に関する定めが存在しない。（【別紙】イ）

ウ　したがって、平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までの被告と本件豪州企業との取引に関しては、被告は本件豪州企業に対してＧＳＴを支払う義務を負っていない。

エ　以上のとおり、被告において本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が存在したことは、被告において契約内容に基づかない経費支払が存在したということである。

⑵　契約内容に基づかない経費支払に対する対応

ア　平成２８年９月１４日から平成２９年７月３１日まで、原告は、本件規程２．１⑴アに定めるメールアドレス又は調査補助者に対し、被告と本件豪州企業との間で締結した契約の確認に関する状況等、原告が本件豪州企業に

対して本件ＧＳＴを支払う手続を行った事実（甲３）に関連する事項を告げるメールを送信した。（【別紙】オ）

イ　平成２９年２月７日、被告は、原告による通報に係る情報に応じ、調査補助者と上司Ａが協議するという対応をした。（【別紙】カ）

ウ　上記イの協議の後に実行した契約内容に基づかない経費支払に対する対応は、以下のとおりである。（以下、それぞれ、「対応Ａ」、「対応Ｂ」、「対応Ｃ」という。）

- **対応Ａ**　平成２９年５月、本件豪州企業は、被告による平成２９年１月から４月のＧＳＴの支払分を、被告に対して直接返金した。（【別紙】ク）
- **対応Ｂ**　平成２９年７月３１日、豪州子会社が、被告に 79,315.52 豪ドルを送金した。（【別紙】ケ）
- **対応Ｃ**　平成３０年９月１３日、被告と本件豪州企業が本件契約を締結した。本件契約におけるＧＳＴ等に関する定めは、「豪州国外の顧客に対するサービス提供費用には、豪州ＧＳＴを課さない。なお、« 本件豪州企業 » がＧＳＴを課すべきと判断すれば、ＧＳＴ込みで請求する権利を有する。（甲２１の３）」であった。（【別紙】セ）

エ　なお、上記 ⑴ アの ① から ③ の本件豪州企業にＧＳＴを支払っていた事実について、それぞれの対応は以下のとおりである。

①　平成２７年４月の支払手続によるＧＳＴの支払については、特段の対応をしていない。

②　平成２７年１１月の支払手続によるＧＳＴの支払（本件支払手続）については、**対応Ｂ**で対応した。

③　平成２９年１月から４月の支払手続によるＧＳＴの支払については、**対応Ａ**で対応した。

⑶　対応Ａは、「精算」よりも「返金」ほうが適切な表現であること

ア　**対応Ａ**の実行に関しては、本件部長報告において、« 本件事業部 » 業務グループの担当者が、「« 本件豪州企業 » には上記の点を連絡し、１７年１

月～４月の当社へのＧＳＴ請求分については、５月の請求から１～４月に支払済みのＧＳＴ分を差し引く形で精算済み。（甲２０の１）」と報告した。（【別紙】ク）

イ　上記⑴ウで述べたとおり、被告は本件豪州企業に対してＧＳＴを支払う義務を負っていない。

ウ　したがって、本件部長報告において報告されている対応は、特定の支払いと請求を相殺している行為ではなく、本件豪州企業が誤って被告に請求したＧＳＴを返金している行為であると解釈されるから、**対応Ａ**の実行については、「精算」よりも「返金」のほうが適切な表現である。

エ　また、本件部長報告において、上記アと併せて、**対応Ａ**の実行の理由等について、「２０１６年１１月以降ＧＳＴの法改正により、非居住者であるＪＸＴＧエネルギーに対するコンサルタント料の請求にはＧＳＴは含まれないことを確認済み（甲２０の１）」と報告した。（【別紙】ク）

オ　しかし、本件部長報告の内容からは、「２０１６年１１月以降ＧＳＴの法改正（甲２０の１）」に該当する法改正が特定できない。

カ　そもそも、本件部長報告における「２０１６年１１月以降ＧＳＴの法改正（甲２０の１）」に該当する法改正が存在しない可能性がある。

キ　以上のとおり、本件部長報告において、**対応Ａ**の実行及びその実行の理由について報告する内容に「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報が存在した。

⑷　対応Ｂは、その正当性が疑問視される点が存在したこと

ア　**対応Ｂ**に関しては、本件部長報告において、« 本件事業部 » 業務グループの担当者が、「過年度ＪＸＴＧエネルギーの支払分については « 豪州子会社 » にて１７年９月までに還付請求を実施。また « 豪州子会社 » への還付額について、ＪＸＴＧエネルギーへの戻入れも実施済み。（甲２０の１）」と報告した。（【別紙】ケ）

イ　原告が既に述べ、被告も認めるとおり（注[5]）、本件部長報告において、豪州子会社の送金（**対応Ｂ**）について報告しているものの、その報告の内容のみでは、

- 豪州子会社が、豪州から「« 豪州子会社 » への還付額（甲２０の１）」として受けた金銭と（甲２０の１）
- 豪州子会社が、平成２９年７月３１日に被告に対して送金した金銭 79,315.52 豪ドルが（**対応Ｂ**）

同一の支払手続についてのものであるか否かが判然としない。

ウ　したがって、豪州子会社が、豪州から「« 豪州子会社 » への還付額（甲２０の１）」として受けていないにもかかわらず、 豪州子会社が被告に対して、「過年度ＪＸＴＧエネルギーの支払分（甲２０の１）」、すなわち、被告が過去にＧＳＴとして支払をした金銭に該当するものとして送金した疑いが拭えない状況である。

エ　以上のとおり、**対応Ｂ**は正当性が疑問視される点が存在した。また、本件部長報告において、**対応Ｂ**の実行について報告する内容に「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報が存在した。

オ　ちなみに、本件部長報告において、「戻入れ」を実施したとして、これを「経理部の指示に従い（甲２０の１）」と報告している。しかし、会計用語における「戻入れ」とは、過去に計上した引当金や準備金を、特定の目的や必要がなくなった場合に利益として再計上することを意味する。したがって、豪州子会社が被告に還付金相当額を送金した行為を「戻入れ」と表現するのは、不適切な表現である。

⑸　被告が契約内容に基づかない経費支払の存在を把握したこと

ア　上記⑵イ及びウで述べたとおり、平成２９年２月７日、被告が、原告による通報に係る情報に応じ、調査補助者と上司Ａが協議するという対応を行った後、同年５月、**対応Ａ**をした。（【別紙】カ及びク）

---

[5]　原告第２準備書面第１の３⑷エ、被告準備書面（３）第２の３⑸エ

イ　対応Aを実行したことから、調査補助者と上司Ａが協議するという対応、又はその後の対応により、被告側が本件豪州企業に対して支払義務のないＧＳＴを請求されていたことを通知し、本件豪州企業と被告との間で、ＧＳＴの支払分の返金に関する協議が行われたと考えられる。

ウ　そして、ＧＳＴの支払分の返金に関する協議をする場合、取引における債権又は債務を確認する際に、契約内容を確認する行為は一般的な業務慣行であるから、本件豪州企業と被告との間の協議において、被告に対してＧＳＴを請求する請求書の内容が契約内容に基づいていたのか否かを確認していないということは極めて考えにくい。

エ　その後、上記⑵ウで述べたとおり、平成３０年９月１３日、**対応C**を実行した。（【別紙】セ）

オ　原告が既に述べ、被告も認めるとおり（注[6]）、被告と本件豪州企業との契約内容により、平成３０年３月３１日より前に、上記オの契約にＧＳＴ等に関する定めを追加することは、不可能であるか、相当の手順が必要となる。（【別紙】イ及びシ）

カ　また、平成３０年４月から１１月まで、被告において、本件豪州企業に対する支払は発生していない。（【別紙】ス）

キ　そのため、平成３０年３月３１日時点で、上記オの契約の自動延長をしなかった可能性がある。

ク　対応Cにおける契約には、以前には存在していなかったＧＳＴ等に関する定めが存在しており、その理由は、被告が本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づいていないことを問題視したためと考えられる。

ケ　以上のとおり、被告が**対応A**及び**対応C**を実行していることから、被告は、原告から通報を受け、その通報に係る情報に応じ、調査補助者と上司Ａが協議するという対応、又はその後の対応により、契約内容に基づかない経費支払の存在を把握したと考えられる。

---

[6]　原告第２準備書面第１の３⑴オ、被告準備書面（３）第２の３⑵オ

⑹　被告のいう「結論づけられたもの」は、正当とはいえないこと

ア　被告は、

- 平成２８年１２月２８日、原告に対し、直ちにコンプライアンス違反とはいえないなどと回答したこと（乙１０）
- 平成２９年８月１４日、原告に対し、電子メールにて、本件通報について、コンプライアンス違反ではないなどとする調査結果報告をしたこと（乙１１）
- 令和元年１０月２５日、原告に対し、口頭及び書面にて、追加通報について、いずれも不正行為等に該当しない旨の調査結果報告したこと（乙１２）

における通知の内容を「結論づけられたもの」と表現し、本件通報及び追加通報について、本件規程３．６⑴イ及びウに基づく通知は必要でないと主張するもののようである。（注[7]）

イ　まず、上記アの被告の主張に関連して、被告は、被告の主張において、本件通報及び追加通報について定義しているものの、原告が調査補助者に対して告げた情報について言及を避けている。

ウ　このことから、被告は、本件通報及び追加通報に係る情報が本件規程１．２⑹に定める「通報情報」であると認めるものの、原告が調査過程などにおいて調査補助者に対して告げた情報については、本件規程１．２⑹に定める「通報情報」ではないと主張したいようである。

エ　しかし、原告が既に述べたとおり（注[8]）、通報を「受け付ける」とは、実質的に本件規程２．１に定める通報窓口において通報を受け付けたといえる場合を含むから、通報者が調査過程などにおいて調査補助者に対して告げた情報は、本件規程１．２⑹に定める「通報情報」である。

オ　上記⑵アのとおり、本件通報及び調査補助者に対する追加通報において、原告は、本件規程２．１⑴ア に定めるメールアドレス又は調査補助者に対

---

[7] 答弁書第３の５、被告準備書面（３）第２の２⑶及び⑷

[8] 原告第１準備書面第１の２⑴

し、被告と本件豪州企業との間で締結した契約の確認に関する状況等、原告が本件豪州企業に対して本件ＧＳＴを支払う手続を行った事実（甲３）に関連する事項を告げるメールを送信した。（【別紙】オ）

カ　原告が既に述べたとおり（注[9]）、上記オの通報において、原告は、上司Ａが契約内容を確認しないという行為が意図的であると感じてはいたものの、上司Ａ個人に問題があるとされないようにと配慮して通報した。

キ　ただし、平成２８年１２月１６日の通報では、上司Ａが若手社員に対して契約内容を確認する行為を咎めたことについて、率直に通報した。この後、同月２８日に調査補助者が行った回答の内容が、乙１０に記載されている内容である。（甲１０の２、甲１１及び甲１２の１）

ク　被告は、平成２８年１２月１６日の回答（乙１０）について、「コンプライアンス違反ではない（法令等に違反するものではない）と結論づけられたもの（注[10]）」と主張しているが、当該回答が、原告が告げた通報情報における事実のうち、どの事実について回答しているのか判然としない。

ケ　原告が既に述べたとおり（注[11]）、本件調査報告１及び本件調査報告２における被告のいう「結論づけられたもの」についても、上記クの回答（乙１０）と同様、その対象が判然としない報告又は不合理な報告である。

コ　以上のとおり、上記クの回答（乙１０）、本件調査報告１及び本件調査報告２における、被告のいう「結論づけられたもの」は、正当とはいえない。

３　本件内部通報制度の活動における被告の違反

被告における本件規程３．５、同３．６⑴及び本件規程の前提である行動基準に違反する行為について述べる。

⑴　本件規程３．６⑴イ又はウに定める通知事項を通知しなかったこと

ア　上記２⑸で述べたとおり、被告は、原告から通報を受け、その通報に係る情報に応じ、調査補助者と上司Ａが協議するという対応、又はその後の対応

---

[9] 原告第２準備書面第１の２⑴イ及びウ

[10] 被告準備書面（３）第２の２⑶

[11] 原告第３準備書面第１の１⑶

により、契約内容に基づかない経費支払の存在を把握した。

イ　そして、上記２⑵で述べたとおり、**対応Ａ**、**対応Ｂ**、**対応Ｃ**を実行した。

ウ　上記イの対応の実行は、上記アのとおり、被告が、原告による通報に係る情報により、契約内容に基づかない経費支払の存在を把握したから実行したものである。

エ　したがって、被告は、原告に対して、契約内容に基づかない経費支払の存在、すなわち、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実（不正行為等）に対する対応の実行を本件規程３．６⑴イ又はウに定める通知事項として通知すべきである。

オ　しかし、本件調査報告１及び本件調査報告２において、被告は、原告に対し、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実（不正行為等）の存在を通知せず、この事実に対して実行した対応を本件規程３．６⑴イ又はウに定める通知事項として通知しなかった。（乙１１及び乙１２）

カ　これに対し、被告は、「原告が原告のいう「本件支払手続」をした行為は、本件通報に係る調査の結果、コンプライアンス違反ではない（法令等に違反するものではない）と結論づけられたものである（注[12]）」として本件通報について、本件規程３．６⑴イ及びウに基づく通知は必要でないと主張している。（注[13]）

キ　しかし、被告の主張に基づくと、被告が通報を受け、その通報に係る情報応じて対応した結果、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実（不正行為等）の存在を把握したとしても、被告が通報者に対して「コンプライアンス違反ではない」と結論づけた旨を通知すれば、本件規程３．６⑴イ又はウに定める通知事項を通知する必要がないという結論になる。

被告のこの主張は、本件規程３．６⑴イ又はウに基づく通知義務を回避する手段として、単に「コンプライアンス違反ではない」と結論づけることが許されるとするものである。仮に被告の主張を受け入れるとすれば、いかな

---

[12] 被告準備書面（４）第２の３⑶

[13] 答弁書第３の５、被告準備書面（４）第２の３⑶

る場合においても、被告は「コンプライアンス違反ではない」と一方的に結論づけることで、通報者に対する真実の通知を避けることが可能となり、本件規程３．６⑴の存在意義が失われる。したがって、被告の主張は合理的でないといえる。

ク　そして、上記２⑹で述べたとおり、平成２８年１２月２８日の回答（乙１０）、本件調査報告１及び本件調査報告２における、被告のいう「結論づけられたもの」は、正当とはいえないから、本件規程３．６⑴のイ及びウに定める通知事項の通知は必要でないとはならない。

ケ　以上により、被告が、原告から通報を受け、その通報に係る情報に応じて対応したことにより、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実（不正行為等）の存在を把握したにもかかわらず、その存在を原告に対して伏せ、本件規程３．６⑴イ又はウに定める通知事項を通知しなかった点について、被告に本件規程３．６⑴違反及び本件規程の前提である行動基準第１１項⑶違反が存在する。

⑵　本件規程３．６⑴アに定める通知事項の内容が不正であること

ア　上記２⑸で述べたとおり、被告は、原告から通報を受け、その通報に係る情報に応じ、調査補助者と上司Ａが協議するという対応、又はその後の対応により、契約内容に基づかない経費支払の存在を把握した。

イ　したがって、被告は、原告に対して、契約内容に基づかない経費支払の存在、すなわち、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実（不正行為等）の存在を本件規程３．６⑴アに定める通知事項として通知すべきである。

ウ　しかし、本件調査報告１及び本件調査報告２において、被告は、原告に対し、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実（不正行為等）の存在を本件規程３．６⑴アに定める通知事項として通知しなかった。（乙１１及び乙１２）

エ　以上により、被告が、原告から通報を受け、その通報に係る情報に応じて

対応したことにより、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実（不正行為等）の存在を把握したにもかかわらず、その存在を原告に対して伏せ、本件規程３．６⑴アに定める通知事項の通知が不正であった点について、被告に本件規程３．６⑴違反及び本件規程の前提である行動基準第１１項⑶違反が存在する。

⑶　是正措置及び再発防止策等を通知する内容が不正であること

ア　原告が既に述べ、被告も認めるとおり（注[14]）、本件部長報告は、本件支払手続を含む海外企業に付加価値税を支払っていたという事実が発生したことに対する是正措置及び再発防止策、又は対応策を本件事業部の部長に対して報告するとともに、本件事業部の実務担当者に対しても通知するものである。

イ　上記２⑶及び⑷で述べたとおり、本件部長報告において報告された**対応Ｂ**は正当性が疑問視される点が存在した。また、**対応Ａ**及び**対応Ｂ**について報告する本件部長報告において、「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報が存在した。これは、契約内容に基づかない経費支払の存在を伏せるために、意図的に不正な内容を通知した可能性が否定できないものである。

ウ　本件部長報告の前に、本件調査報告１において、「業務を « 本件事業部 » 業務グループに移管した上で（乙１１）」、「３．対応」として「具体的な対応が進んでいる状況（乙１１）」であることを通知し、その後、本件部長報告において、本件事業部業務グループの担当者が、**対応Ａ**及び**対応Ｂ**を実行したことを報告した。（【別紙】コ及びサ）

エ　したがって、本件部長報告において報告された**対応Ａ**及び**対応Ｂ**の実行は、本来であれば、本件規程３．６⑴アに定める通知事項を正しく通知したうえで、本件規程３．６⑴イ又はウに定める通知事項として通知すべき内容である。

---

[14]　原告第２準備書面第１の３⑷イ、認否：被告準備書面（３）第２の３⑸イ